

DIREITO CONSTITUCIONAL



DIRETO DO CONCURSO

6. (PC-CE/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL/2021) É correto afirmar que é privativo de brasileiro nato o cargo
- de Senador.
 - de Ministro da Justiça.
 - de Delegado da Polícia Federal.
 - de Presidente da Câmara Federal.
 - de Juiz Federal.



COMENTÁRIO

- De Presidente do Senado.
- De Ministro da Defesa.
- Delegado de Polícia não é privativo de brasileiro nato.
- De Presidente da Câmara Federal (art. 12, § 3º).
- Juiz Federal não é cargo privativo de brasileiro nato.

Cargos privativos de brasileiro nato

Art. 12, § 3º

- Presidente da República;
- Vice-presidente;
- Presidente da Câmara Federal;
- Presidente do Senado;
- Ministro do STF;
- Ministro da Defesa;
- Oficiais das Forças Armadas (exército, marinha e aeronáutica);
- Carreira diplomática.

Art. 89, VII

- Conselho da República (órgão de consulta do presidente): 6 cidadãos devem ser natos.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Art. 103-B, I

- Presidente do Conselho Nacional da Justiça (que é o presidente do STF).

Art. 119 (TSE)

- 3 Ministros do STF (nato);
- 2 Ministros do STJ;
- 2 advogados.



Art. 123 (STM)

- 10 militares (4 oficiais gerais do exército, 3 oficiais gerais da marinha, 3 oficiais gerais da aeronáutica);
- 5 civis.

Art. 222 (dono de rádio e TV)

- Brasileiro nato;
- Brasileiro naturalizado por mais de dez anos.

7. (IF-RR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2020) Com base nas disposições constitucionais sobre a nacionalidade, analise as afirmativas a seguir:

- I – São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
- II – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
- III – São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

Assinale

- a. se somente a afirmativa I estiver correta.
- b. se somente a afirmativa II estiver correta.
- c. se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

ANOTAÇÕES

- d. se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e. se todas as afirmativas estiverem corretas.

COMENTÁRIO

I – São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (art. 12, I, a).

II – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional ou quando o brasileiro opta por outra nacionalidade por livre e espontânea vontade (art. 12, § 4º).

Obs.: Hipóteses de acumulação de nacionalidade

1. Lei estrangeira reconhece brasileiro.

2. Lei estrangeira exige naturalização para permanecer no país ou exercer direito civil no território.

III – São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral (art. 12, II, a).

Brasileiro nato

Território → É nato quem nasce no território brasileiro (art. 12, I, a).

No caso de pais estrangeiros, desde que eles não estejam prestando serviço.

Sangue funcional → É nascido fora do Brasil, mas é filho de brasileiros que estão prestando serviço fora do país (art. 12, I, b).

Sangue → É nascido fora do Brasil, mas é filho de brasileiros que o registram em uma repartição oficial competente ou ele venha fixar residência no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira em qualquer tempo (art. 12, I, c).

Brasileiro naturalizado

Via ordinária → É naturalizado os que adquirirem naturalidade brasileira sendo exigido dos originários de língua portuguesa apenas um ano de residência e idoneidade moral (art. 12, II, a).

Via extraordinária → É naturalizado estrangeiro de qualquer nacionalidade que resida no Brasil por mais de 15 anos e não tenha condenação penal (art. 12, II, b).



10m

ANOTAÇÕES

8. (PREFEITURA DE LEOPOLDINA-MG/ADVOGADO/2016) Nos termos da atual redação da Constituição, é correto afirmar que:
- Os estrangeiros passaram a ter direito ao alistamento eleitoral.
 - O selo nacional deixou de ser símbolo da República Federativa do Brasil.
 - O cargo de Ministro de Estado da Defesa tornou-se privativo de brasileiro nato.
 - A cassação de direitos políticos integrou o rol de sanções por ato de improbidade.

COMENTÁRIO

- Os estrangeiros são inalistáveis e inelegíveis.
- O selo nacional, o brasão, o hino e as armas são símbolos da República Federativa do Brasil.
- O cargo de Ministro de Estado da Defesa tornou-se privativo de brasileiro nato.
- A suspensão de direitos políticos integrou o rol de sanções por ato de improbidade. É proibida a cassação de direitos políticos (art. 15).

Direitos políticos

- Perda
 - Cancelamento da naturalização;
 - Recusa de cumprimento de uma obrigação legal ou prestação alternativa.
- Suspensão
 - Incapacidade civil absoluta;
 - Condenação criminal por sentença transitada em julgado;
 - Improbidade administrativa.

Obs.: Presos em prisão temporária, em flagrante, podem votar.

9. (PC-CE/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL/2021) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- os analfabetos;
- os apenados;
- os maiores de setenta anos;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- IV – os residentes no estrangeiro;
- V – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Analise os itens acima e assinale

- a. se apenas os itens I, II e III estiverem corretos.
- b. se apenas os itens III, IV e V estiverem corretos.
- c. se apenas os itens I, III e V estiverem corretos.
- d. se apenas os itens I, III e IV estiverem corretos.
- e. se apenas os itens II, IV e V estiverem corretos.

COMENTÁRIO

O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para analfabetos, maiores de setenta anos e maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Alistamento eleitoral e do voto

- Obrigatório
 - Maior de 18 anos.
- Facultativo
 - Maior de 16 e menor de 18 anos;
 - Maior de 70 anos.
- Analfabetos

Obs.: Inalistáveis: estrangeiros e conscritos (recruta, passando por serviço militar obrigatório).

Inelegibilidade

- Absoluta:
 - Inalistáveis (estrangeiro e conscrito);
 - Analfabeto.
- Reflexa ou relativa:
 - Parentes até 2º grau do chefe do Poder Executivo (art. 14, § 7º).



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: A exceção é se o chefe do Poder Executivo já é titular de mandato eletivo e é candidato à reeleição.

Exemplo: a família Bolsonaro.

Enquanto Bolsonaro estava no Legislativo, não havia problema na candidatura e na eleição de seus filhos.

A partir do momento em que ele se tornou chefe do Poder Executivo, os filhos já eleitos poderiam ser reeleitos, mas a esposa, por exemplo, é inelegível.

10. (IPC-ES/PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO I/2018) A idade mínima para concorrer aos cargos de Prefeito, Deputado estadual e Senador é de:
- a. 30, 21 e 30, respectivamente.
 - b. 21, 21 e 35, respectivamente.
 - c. 30, 18 e 30, respectivamente.
 - d. 35, 21 e 35, respectivamente.

COMENTÁRIO

Prefeito → 21 anos.

Deputado Estadual → 21 anos.

Senador → 35 anos.

Requisitos de elegibilidade (art. 14, § 3º)

- Nacionalidade brasileira;
- Alistamento eleitoral;
- Domicílio eleitoral na circunscrição do mandato;
- Pleno gozo dos direitos políticos ;
- Filiação partidária: o art. 14, § 8º aborda a eleição do militar, que é alistável e elegível com algumas regras. Se ele possui menos de dez anos de atividade profissional, precisa se afastar da atividade militar. Se ele possui mais de dez anos de atividade profissional, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, irá para a inatividade quando for diplomado; se não for eleito, volta para a atividade. Além disso, militares da ativa não podem ter filiação partidária.
- Idade mínima:



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 35 anos (na posse) para Presidente, Vice-Presidente e Senador;
- 30 anos (na posse) para Governador e Vice-Governador;
- 21 anos (na posse) para Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado do DF, Prefeito, Vice-Prefeito, Juiz de Paz;
- 18 anos (no registro da candidatura na Justiça Eleitoral) para Vereador.

GABARITO

- 6. d
- 7. e
- 8. c
- 9. c
- 10. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
